

1502024-18.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... à autoria e tipificação do delito de tráfico, dúvidas não restam em afirmar que o réu traficava no local, não obstante à negativa apresentada. Vejamos.

11.1.) Daniel, guarda municipal, ouvido às fls. 216, relatou que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico, quando avistaram a ré com uma mochila, a qual, ao perceber a presença da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

Vara Criminal

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502024-18.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502024-18.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2239122/2021 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 20003676 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2194/21/415 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2239122 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

DANIELA BISPO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Propõe o MINISTÉRIO PÚBLICO AÇÃO PENAL em face de DANIELA BISPO DOS SANTOS, devidamente qualificada nos autos. Alega o autor que, no dia 1º de setembro de 2021, por volta de 23h20min, na Rua das Margaridas, 92, Parque Payol, na cidade de Pirapora do Bom Jesus, nesta comarca de Santana de Parnaíba, a ré trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 31 (trinta e um) eppendorfs de cocaína, com peso líquido de 10,42 gramas; 30 (trinta) invólucros de maconha, com peso líquido total de 53,1 gramas; e 3 (três) eppendorfs de crack, com peso líquido de 1,3 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

1.1.) Segundo consta da exordial aucsatória, a denunciada resolveu praticar o comércio ilícito de drogas nesta urbe. Para tanto, adquiriu as mencionadas drogas de pessoa desconhecida, com o intuito de revendê-las, e as trazia consigo dentro de uma bolsa na ocasião do fato.

1.2.) Sucedeu que guardas municipais estavam em patrulhamento e visualizaram a denunciada que, ao avistar a viatura, tentou se evadir e dispensou uma bolsa, mas foi acompanhada e abordada, momento no qual foi localizada a referida droga e a quantia de R\$ 17,55 em dinheiro trocado.

1.3.) Destaca-se que a forma de embalagem dos entorpecentes apreendidos (prontos para a entrega a terceiros), a enorme quantidade e a variedade, bem como as circunstâncias e o local em que ocorreu a detenção da denunciada, não deixam dúvidas quanto à destinação dos entorpecentes ao tráfico de drogas.

1.4.) Estaria a ré, portanto, incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

2.) Constam do inquérito policial o auto de prisão em flagrante (fls.12), o boletim de ocorrência (fls.04/06), o auto de exibição e apreensão (fls.07/08), bem como pelo laudo de constatação preliminar de substância entorpecente (fls.67/70).

2.1.) O laudo toxicológico definitivo foi acostado às fls.123/125, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas se tratavam de maconha, crack e cocaína.

3.) A ré foi notificada (fls.168), apresentou defesa prévia (fls.171/177), mas, a decisão de fls.185/186 recebeu a peça acusatória.

4.) Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes (fls.217/218).

5.) Interrogada, a ré negou a prática delitiva aduzindo ser usuária de crack e que, ao retornar de um programa, passou na "biqueira" para comprar entorpecentes, estando com R\$ 17,50 que seriam utilizados para pagar sua dívida, no valor de R\$ 5,00, e comprar duas pedras para uso próprio. Relatou que, ao descer a rua, foi abordada pela guarda, enquanto o traficante dispensou uma bolsa e saiu correndo, o que não foi visto pelos guardas. Por fim, acrescentou que estava com duas pedras de crack que havia recebido em pagamento de um terceiro (fls.216).

6.) Vieram alegações finais por memoriais, nas quais o autor pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia. Na dosimetria da pena, requereu a elevação da pena base em razão da qualidade das substâncias apreendidas e pelo reconhecimento da reincidência, sendo inaplicável o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Por fim, pugnou pela fixação do regime inicial fechado e defendeu a impossibilidade de substituição da pena por restritiva de direitos (fls.230/232).

7.) A ré, por sua vez, pugnou pela absolvição ante a fragilidade do conjunto probatório; subsidiariamente, pleiteou a desclassificação, a fixação da pena no mínimo e demais benesses legais (fls.221/229).

Este é o sucinto relatório.
Fundamento.

8.) A ação é procedente.

9.) Encerrada a instrução, restou constatado, à exaustão, que a ré trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 31 (trinta e um) eppendorfs de cocaína, com peso líquido de 10,42 gramas; 30 (trinta) invólucros de maconha, com peso líquido total de 53,1 gramas; e 3 (três) eppendorfs de crack, com peso líquido de 1,3 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

10.) A materialidade do tráfico restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.12), pelo boletim de ocorrência (fls.04/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls.07/08), pelo laudo de constatação preliminar de substância entorpecente (fls.67/70), bem como pelo laudo toxicológico definitivo, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas se tratavam de maconha, crack e cocaína (fls.123/125), a par da prova oral produzida nos autos.

11.) Quanto à autoria e tipificação do delito de tráfico, dúvidas não restam em afirmar que o réu traficava no local, não obstante à negativa apresentada. Vejamos.

11.1.) Daniel, guarda municipal, ouvido às fls. 216, relatou que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico, quando avistaram a ré com uma mochila, a qual, ao perceber a presença da guarnição, começou a caminhar, vindo a dispensar uma mochila. Com a ré, localizaram alguns eppendorfs. No interior da mochila, foram localizadas substâncias análogas ao crack e à cocaína, bem como dinheiro em notas trocadas e moedas. Indagada, a ré negou a propriedade da mochila. Por fim, acrescentou que a ré já havia sido presa no mesmo local também por tráfico de drogas. Nesta toada, temos o depoimento de Márcio, também guarda municipal, ouvido às fls.217.

11.1.1.) Consigne-se que o depoimento do policial deve ser tido como verdadeiro, pois, além de ser harmônico com as demais provas colhidas nos autos, não há prova de que intente incriminar inocente. Pelo contrário, constata-se que o esclarecimento do delito decorreu de ato de ofício do agente, pelo que não haveria motivo de não dar crédito a servidores públicos que narram fatos constatados no exercício de suas funções. Neste sentido vem decidindo a jurisprudência nacional:

" (...) não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial e ideológica, bem como distanciada da realidade social. Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade processual ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito." (TJSP; Apelação Criminal 0001674-12.2018.8.26.0542; Relator (a): Euvaldo Chaib; Data do Julgamento: 29/04/2022)

12.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal da acusada pelo tráfico não havendo que se falar em absolvição.

13.) A grande quantidade, a diversidade e o local dos fatos comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico.

14.) Noutro ponto, não pode ser reconhecida, no caso, a causa de diminuição prevista no §4º do Art.33 da novel Lei de Tóxicos.

14.1.) Referido parágrafo exige, para a aplicação da diminuição, que se trate de agente primário e sem antecedentes, que não integre organização criminosa ou que não se dedique a atividades criminosas.

14.2.) E no caso, a ré, intimamente envolvida com a prática criminosa, pois, reincidente em crime doloso, responde por fato análogo e ostenta diversos apontamentos em sua folha de antecedentes (fls.200/202), foi surpreendida trazendo consigo mais de 60 porções de drogas, dívidas entre cocaína, crack e maconha, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, o que, por si só, já demonstra de maneira cristalina não ser o pequeno traficante, destinatário do benefício. Quem a ele se dedica não pode ser beneficiado. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que o condenado por tráfico de drogas, apreendido com grande quantidade de substância entorpecente, manifesta dedicação à atividade criminosa.

2. No caso concreto, o paciente foi flagrado com 4,75g, na forma de 42 pedras de substância análoga ao crack, sendo inaplicável, portanto, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

(...)

4. Ordem denegada. (STJ; HC 198.458/SP, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, DJe 20/06/2011)

14.2.) De igual teor os julgados: HC 160.717/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 21/02/2011); HC 177.405/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 28/02/2011.

14.3.) Ninguém faz “bico” de traficante. Destarte, cabia à ré afastar essa presunção (inversão de ônus da prova) de modo válido e convincente, o que não aconteceu no caso em testilha.

14.4.) Como bem destacado pela juíza Patrícia Álvares Cruz, atual diretora do DIPO, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo (...) Todo traficante, por menor que seja, trabalha, direta ou indiretamente, para o PCC, já que toda a droga vendida no estado é distribuída pela facção. Sem ele, toda uma estrutura criminosa deixaria de existir. E situações como a que vemos hoje no Rio seriam evitadas. Não é verdade que a polícia só prende pequenos traficantes. O que ocorre é que os pequenos são aqueles que se expõem, vendendo as drogas em via pública, e por isso a polícia tem mais acesso a eles. Além disso, o fato de portar pouca droga não significa que seja pequeno. Nenhum traficante carrega toda a droga que vai vender. Na prática, vemos que ele mantém consigo pouca quantidade, justamente por saber dos benefícios que isso vai lhe trazer caso seja preso, e deixa o restante em local desconhecido da polícia.” (<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/03/todo-traficante-mesmo-o-menor-trabalha-para-o-pcc-diz-juiza-corregedora.shtml>)

15.) Inexistindo descriminantes e causas de exclusão de culpabilidade a se apreciar,

Decido.

16.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR a ré DANIELA BISPO DOS SANTOS como incurso nas penas do Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

17.) Observando as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria da pena, nenhum aumento sendo devido na primeira etapa.

18.) Agravantes e atenuantes: em razão da reincidência (fls.200/202), exaspero a pena em 1/6, fixando-a em 05 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 583 dias-multa, no mínimo legal.

19.) Causas de aumento e diminuição de pena: inexistentes.

20.) Destarte, ausentes outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena da ré DANIELA BISPO DOS SANTOS em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, na forma acima descrita, tornando-a definitiva.

21.) Regime de cumprimento de pena: inicialmente fechado, nos termos do que determinada o §1º do Art.2º da Lei n. 8.072/90, modificada pela Lei n. 11.464/2007, pois o tráfico é delito equiparado a hediondo. Ainda, trata-se de reincidente.

22.) Substituição da pena: impossível ante a quantidade de pena fixada.

21.) Regime de cumprimento de pena: inicialmente fechado, já considerado o tempo de prisão preventiva, tudo nos termos do que determinada o §1º do Art.2º da Lei n. 8.072/90, modificada pela Lei n. 11.464/2007, pois o tráfico é delito equiparado a hediondo. Ainda, trata-se de reincidente em crime doloso.

22.) Apelar em liberdade: a ré não tem direito, eis que respondeu presa ao processo e assim deverá continuar, pois, a apresente sentença acentuou o requisito da garantia da ordem pública, e fez emergir o requisito garantia da aplicação da lei penal. A jurisprudência pátria tem entendido que estando o réu preso e sobrevivendo condenação, deve permanecer nessa condição. Expeça-se mandado de prisão.

23.) Por fim, declaro o perdimento, em favor da UNIÃO, dos valores apreendidos.

24.) Transitada em julgado, lancem-se o nome da ré no rol dos culpados.

P.R.I.

Santana de Parnaíba, 30 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA